

1500103-59.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006936/2022 - DEL.POL.SUZANO, 22338107 -

DEL.POL.SUZANO, 100/22/309 - DEL.POL.SUZANO, 2006936 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan José Gonçalves da Silva

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500103-59.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500103-59.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006936/2022 - DEL.POL.SUZANO, 22338107 -

DEL.POL.SUZANO, 100/22/309 - DEL.POL.SUZANO, 2006936 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan José Gonçalves da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de RENAN JOSÉ GONÇALVES DA SILVA (nascido em 19/11/1993), devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso nas penas dos arts. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 07/01/2022, por volta das 23h30, na Rua Ermelinda Marques Mathias, altura do n.º 123, Chácara Miguel Badra, neste Município e Comarca de

Suzano, o Réu traria consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 11 porções de maconha (15,81g), 05 porções de cocaína (1,43g), 10 porções de crack (4,27g) e 19 frascos de lança-perfume (659,8ml).

Em audiência de custódia, realizada em 08/01/2022, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (fls. 65/67).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 123/127.

Em 02/03/2022, foi recebida a denúncia (fls. 132/133).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 177/181).

Por sua vez, a Defesa pugna pela absolvição do Réu, por falta de provas (fls. 197/200).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 12), pelas fotografias de fls. 40/43 e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 100/102 e 172/174).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O guarda municipal Robson Feitosa dos Santos declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento pelo bairro Miguel Badra, destacando que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Quando estavam passando perto do Réu, ele tentou se evadir, fato que levantou suspeitas sobre sua conduta e motivou a abordagem. Quando estavam realizando busca pessoal, encontraram vários frascos de uma substância parecida com lança-perfume, que estava no bolso de fora de sua jaqueta. Em breve conversa no local, ele, primeiramente, respondeu que essa substância era para uso próprio. Ao prosseguirem com a revista, encontraram mais entorpecentes, que estava no bolso de dentro da outra jaqueta que utilizava. Questionado novamente, ele assumiu que estava traficando no local desde as 18h00. Encontraram crack, maconha, cocaína, lança-perfume e, aproximadamente, R\$ 41,00 (quarenta e um reais). Dessa forma, o conduziram para delegacia.

O guarda municipal Eduardo de Souza Prado relatou que estava em patrulhamento pelo bairro. No local dos fatos, conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o Réu. Ele mudou de direção, de forma dissimulada, ao ver a viatura, fato que motivou a abordagem. Encontraram com ele drogas. As drogas consistiam em crack, cocaína, maconha e lança-perfume e estavam em sua jaqueta. Quando indagado sobre as drogas, ele assumiu a traficância, dizendo que estava traficando por conta de dificuldades financeiras. Por fim, afirmou que não conhecia o Réu de outras abordagens. Em seu interrogatório judicial, o Réu negou a prática do crime. Disse ter 28 anos, ter parado de estudar no 3º ano do Ensino Médio, já ter trabalhado como ajudante de hortifrúti e tecelagem, ser solteiro, não ter filhos e já ter sido usuário de drogas. Em relação aos fatos que lhe são imputados, afirmou que não estava traficando. Relatou que, à época dos fatos, morava na Rua Um, próximo ao local onde foi abordado. Havia saído de um tratamento de trombose e tuberculose. Acrescentou que tem bronquite asmática. Saiu de casa para "tomar um ar". Estava andando e viu um rapaz parado na esquina. Quando estava parado ao lado deste rapaz, uma viatura se aproximou e os policiais resolveram realizar abordagem. Abordaram ele e o outro rapaz, mas somente o rapaz foi liberado. Os policiais pediram para que mostrasse seu documento de identificação, mas ele afirmou que o havia perdido. Explicou que tinha trombose e os policiais disseram que "iriam bater nas suas pernas até que a trombose sumisse". Colocaram-no dentro da viatura e foram até a sua casa, para ver se encontravam os documentos e averiguar se ele estava falando a verdade. Quando chegaram à sua casa, olharam para a garagem e para o portão e "desistiram". Dentro da viatura, mostraram uma quantidade de drogas para ele e disseram que era pra ele

assumir que estava traficando. Chegando na delegacia, assumiu a traficância, por medo de ser agredido. Acrescentou que já foi condenado duas vezes por tráfico de drogas. Em delegacia, confessou a traficância (fls. 08). Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os guardas municipais apresentaram versões similares e coerentes. Ambos disseram que estavam patrulhando em local conhecido pela venda de drogas, que o Réu agiu de forma suspeita quando avistou a viatura, tentando se evadir e mudando dissimuladamente de direção. Durante a abordagem, foram encontrados quatro tipos de drogas (maconha, cocaína, lança-perfume e crack), que estavam nos bolsos da sua jaqueta, e dinheiro proveniente do tráfico. Além disso, os dois guardas municipais disseram que o Réu confessou a traficância. Embora um dos guardas tenha afirmado que o Réu apresentou duas versões sobre a razão de estar portando drogas, entendo que esse detalhe não foi o suficiente para pôr em dúvida o conjunto probatório constante dos autos.

No mais, a negativa do Réu é pouco crível e restou isolada ante as demais provas dos autos. Isso, porque não foi demonstrado que os guardas municipais tinham questões pessoais com o Réu e queriam incriminá-lo, uma vez que o próprio Réu afirmou que eles não se conheciam antes da abordagem.

Ademais, não é razoável que o Réu tenha medo de ser agredido por guardas municipais, no interior de uma delegacia de polícia, sendo que, quando estava sozinho com eles, em local isolado, não houve qualquer violência por parte dos guardas.

Não há que se falar em ilegalidade da atuação de guardas municipais na prisão em flagrante do Réu, visto que esses presenciaram conduta suspeita, em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, e abordaram o Réu em via pública, como qualquer pessoa do povo poderia fazer, não atuando como força de segurança pública, portanto. Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ILICITUDE DAS PROVAS. ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DA GUARDA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1."A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa" (AgRg no HC 667.413/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021).

2. Na espécie, os guardas municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o exato momento em que o agravante realizava a venda de entorpecentes, razão pela qual o prenderam em flagrante. (...)" (STJ, AgRg no HC 703036/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08/03/2022)

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Na espécie, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois o Réu estava traficando perto de entidade cultural, situada a menos de 200m de distância do local da apreensão, conforme laudo pericial do local às fls.104/107.

Por fim, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga pesa contra o Réu, pois apreendidas quatro diferentes espécies de droga, entre elas crack e cocaína, altamente viciantes e danosas à saúde pública; por outro lado, a quantidade de droga é pequena. Assim, compensam-se essas circunstâncias judiciais. Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu. A culpabilidade é inerente ao crime praticado. O Réu ostenta maus antecedentes, pois conta com três condenações transitadas em julgado (fls. 53/60), sendo uma delas considerada como reincidência e as duas outras como maus antecedentes.

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver a compensação entre a natureza e a quantidade de drogas e haver apenas uma circunstância judicial desfavorável não preponderante (antecedentes), e as demais neutras, a pena base deve ser fixada em 1/6 acima do mínimo legal, o que resulta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Em relação à pena provisória, verifica-se a agravante da reincidência específica, já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado, por três vezes, sempre pelo mesmo crime (fls. 53/60), sendo uma dessas condenações considerada como reincidência. Não há atenuantes a serem consideradas. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/5 – considerando a reincidência específica –, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias multa.

Conforme exposto acima, incide a causa de aumento do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento em 1/6 a pena provisória, de tal forma que a pena definitiva será fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, em havendo uma circunstância judicial desfavorável não preponderante e sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts.

44, I, e 77, caput, CP).

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu RENAN JOSÉ GONÇALVES DA SILVA como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

Expeça-se certidão de honorários ao Defensor Dativo nomeado.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
- e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
- f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA